

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1536/2530

นายจริยะ สังข์รอดฯ

โจทก์

นายชีพ ชูจันทร์

จำเลย

นายชีพ ชูจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 102)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์และส่งมอบที่ดินให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนขอให้ศาลสั่งให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิรื้อเองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายตั้งแต่เดือนมกราคม 2526 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 72,000 บาท และต่อไปอีกเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและส่งมอบที่ดินเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 72,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จจำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์ และส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่รื้อถอนให้โจทก์ทำการรื้อถอนขนย้ายเองได้ โดยให้จำเลยออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 48,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินจำนวนนี้นับ

แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีกเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างเสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98,97)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำเงินมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเป็นค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น (อันดับ 63,67,69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ